תיקון פקודת הנזיקין – מס' 12

364. בפקודת הנזיקין [נוסח חדש][54], בסעיף 21 –

(1) במקום הרישה עד המילה "לחובתם" יבוא "מי שניתן לגביו צו לפתיחת הליכים לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח–2018, יכול לתבוע על עוולה";

(2) בפסקה (1), במקום "פושט רגל" יבוא "מי שניתן לגביו צו לפתיחת הליכים לפי החוק האמור"

(3) פסקה (2) – תימחק.

תיקון חוק הגנת השכר – מס' 29

365. בחוק הגנת השכר, התשי"ח–1958[55], בסעיף 19 –

(1) במקום כותרת השוליים יבוא "חדלות פירעון או פירוק";

(2) בסעיף קטן (א), במקום הקטע החל במילים "בסעיף 127נה" ועד המילים "לחוק האמור" יבוא "בסעיף 182 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995, לא יהיה הנאמן או המפרק שמונה בהליך שניתן בו צו המנוי בסעיף האמור";

(3) בסעיף קטן (ב), במקום הסיפה החל במילה "שכונס" יבוא "שהנאמן או המפרק התחייב בו אחרי מתן הצו".

תיקון חוק ניירות ערך – מס' 68

366. בחוק ניירות ערך, התשכ"ח–1968[56] –

(1) בסעיף 1, אחרי ההגדרה "חוק החברות" יבוא:

""חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי" – חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח–2018;";

(2) בסעיף 15א(א)(3), במקום "הפרק השלישי לחלק התשיעי לחוק החברות" יבוא "חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי";

(3) בסעיף 35(ב), בסופו יבוא "או שניתן לגביו צו לפתיחת הליכים לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי";

(4) בסעיף 35א, אחרי ההגדרה "מרשם הנאמנים" יבוא:

""נציג הנושים" – כמשמעותו בסעיף 341 לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, בתקופת תוקפו של הסעיף;";

(5) בסעיף 35ז, אחרי פסקה (2) יבוא:

"(3) נקבע בשטר נאמנות תנאי שבהתקיימו תהיה לנושים זכות למנות נציג נושים – המחזיקים בתעודות ההתחייבות הסכימו בהחלטה שהתקבלה ברוב של המחזיקים בשלושה רבעים לפחות מיתרת הערך הנקוב של תעודות ההתחייבות.";

(6) בסעיף 35ח –

(א) בסעיף קטן (ד1)(1)(א), במקום "בסעיף 350יח לחוק האמור" יבוא "בסעיף 329 לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי";

(ב) אחרי סעיף קטן (ד2) יבוא:

"(ד2א) מונה למנפיק נציג נושים, יפעל נציג הנושים להגנת המחזיקים בהתאם להוראות סעיף זה בשינויים המחויבים, בין השאר בהתחשב בנושים שהוא מייצג.

---

[54] דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 10, עמ' 266; ס"ח התשע"ז, עמ' 986.

[55] ס"ח התשי"ח, עמ' 86; התשע"ה, עמ' 603.

[56] ס"ח התשכ"ח, עמ' 234; התשע"ח, עמ' 193.